

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1710/2538

บริษัท อินซ์เคปไทย จำกัด
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 30

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ต้องเสียภาษีอากรตามประเด็นที่เจ้าพนักงานประเมินได้ทำการประเมินไว้และผู้ต้องเสียภาษีอากรอุทธรณ์จะไปพิจารณาประเด็นอื่นนอกเหนือจากที่เจ้าพนักงานประเมินได้ทำการประเมินไว้หาได้ไม่เพราะคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ใช่เจ้าพนักงานประเมิน ทั้งยังเป็นการข้ามขั้นตอนไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 19, 20 แห่งประมวลรัษฎากรส่วนมาตรา 31 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากรนั้นมิใช่บทบัญญัติให้อำนาจคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาประเด็นใดก็ได้

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ ยื่น แบบแสดงรายการ และ เสีย ภาษี ไว้ ถูกต้อง แล้ว แต่ เจ้าพนักงาน ประเมิน ได้ ประเมิน ให้ โจทก์ เสีย ภาษีเงินได้ นิติบุคคลภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่ จ่าย และ ภาษีการค้า เพิ่มขึ้นทั้ง คณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ ยัง นำตัว เลข บางราย การ มา บวก กลับ เป็นรายได้ ของ โจทก์ เพิ่มเติม จาก ที่ เจ้าพนักงาน ประเมิน ทำการ ประเมิน ไว้ อีกเป็น การ ไม่ชอบ ขอ ให้ เพิกถอน คำวินิจฉัย อุทธรณ์ ของ คณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ ของ จำเลย

ตาม เอกสาร ท้าย คำฟ้อง หมายเลข 4 และ เพิกถอนการ ประเมิน ของ จำเลย ตาม เอกสาร ท้าย คำฟ้อง หมายเลข 2 ให้ งด หรือ ลด เงินเพิ่มหรือ เบี้ยปรับ แก่ โจทก์ หาก ศาล เห็นว่า โจทก์ มี หน้าที่ ต้อง เสีย ภาษีจำนวน ใด ๆ

จำเลย ให้การ ว่า การ ประเมิน ของ เจ้าพนักงาน ประเมิน ของ จำเลยและ คำ วินิจฉัย ของ คณะกรรมการ พิจารณา อุทธรณ์ ชอบ ด้วย ข้อเท็จจริงและ ข้อ กฎหมาย แล้ว ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลาง พิจารณา แล้ว พิพากษา ให้ เพิกถอน คำวินิจฉัยอุทธรณ์ ของ คณะกรรมการ พิจารณา อุทธรณ์ เกี่ยวกับการ เปลี่ยนแปลงผล ขาดทุน สุทธิ สำหรับ รอบ ระยะเวลา บัญชี ปี พ.ศ. 2526 เฉพาะ การ นำ รายได้จากการ รับ จัดการ ธุรกิจ ใน เดือน กันยายน 2526 ถึง เดือน ธันวาคม 2526จำนวน 500,000 บาท มา ปรับปรุง บวก เป็น รายได้ ตาม คำวินิจฉัย อุทธรณ์เลขที่ 215 ง/2534/1 คำขอ อื่น ให้ยก

โจทก์ และ จำเลย อุทธรณ์ ต่อ ศาลฎีกา

ศาลฎีกา แผนก คดีภาษีอากร วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว มี ปัญหาต้อง วินิจฉัย ตาม อุทธรณ์ ของ โจทก์ และ จำเลย ใน ประเด็น แรก ว่า การ ประเมินของ เจ้าพนักงาน ประเมิน และ คำวินิจฉัย ของ คณะกรรมการ พิจารณา อุทธรณ์ชอบ หรือไม่

อันดับ 1 กรณี ค่าใช้จ่าย หรือ ค่าบริการ สำนักงาน ใหญ่ ซึ่ง โจทก์อ้างว่า เป็น รายจ่าย เกี่ยวกับการ ที่ บริษัท แองโกล-ไทย (ลอนดอน) จำกัด หรือ บริษัท แอง โกล-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้ บริการ แก่ โจทก์ ใน ต่างประเทศ อันเป็น ประโยชน์ แก่ กิจการ ของ โจทก์ และ โจทก์ได้ ชำระ เงิน ค่าบริการ ดังกล่าว ให้

แก่ บริษัท นั้น ตาม ที่ มี การ เรียกเก็บ เงิน มา ยัง โจทก์ แล้ว ตาม เอกสาร หมายเลข 1 แผ่น ที่ 64 ถึง 170 โจทก์ อุทธรณ์ ว่า เป็น รายจ่าย ที่ โจทก์ จ่าย ให้ แก่ บริษัท แองโกล-ไทย (ลอนดอน) จำกัด เป็น ค่าจ้าง ที่ บริษัท แองโกล-ไทย (ลอนดอน) จำกัด ให้ บริการ แก่ โจทก์ ใน การ เรียกเก็บหนี้สิน การ ชำระหนี้ ของ ลูกค้า โจทก์ ใน ต่างประเทศ การ จัดหา ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงิน และการ ตลาด ของ โจทก์ เห็นว่า ตาม หลักฐานเอกสาร ที่ โจทก์ อ้าง เป็น เพียง เอกสาร การ ติดต่อกัน ระหว่าง โจทก์ กับบริษัท แองโกล-ไทย (ลอนดอน) จำกัด แม้ จะ มี การ อ้าง ถึง การ ประสานงาน กับ บริษัท ที่ จำหน่าย สินค้า หรือ กับ กองทุน เงินบำนาญ และ ประกันชีวิตแต่ หลักฐาน ที่ ปราบฏ ดังกล่าว บางส่วน ก็ เป็น เอกสาร ที่ โจทก์ ส่ง ประกอบคำชี้แจง ตาม หนังสือ ของ โจทก์ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2533 ตาม เอกสาร หมายเลข 1 แผ่น ที่ 117 และ 118 ซึ่ง นาย ชัยยุทธ ศรีพรประเสริฐ ผู้รับมอบอำนาจ ของ โจทก์ ให้ ถ้อยคำ ไว้ ใน ชั้นพิจารณา อุทธรณ์ ว่าค่าใช้จ่าย ตาม หนังสือ ชี้แจง ดังกล่าว ไม่ได้ เป็น ส่วน หนึ่ง ของค่าใช้จ่าย สำนักงานใหญ่ ที่ เจ้าพนักงาน ได้ ตัด จ่าย ใน รอบ ระยะเวลา บัญชีปี พ.ศ. 2524 ถึง 2526 ตาม บันทึก คำให้การ เอกสาร หมายเลข 1 แผ่น ที่ 43 ถึง 45 อีก ทั้ง โจทก์ ไม่มี หลักฐาน แสดง ให้ เห็นว่า ค่าใช้จ่าย ดังกล่าวเป็น ไป เพื่อ ประโยชน์ แก่ กิจการ ของ โจทก์ แค่นั้น เพียงใด จึง ยัง รับฟังไม่ได้ ว่า รายจ่าย กรณี นี้ เป็น รายจ่าย เพื่อ หา กำไร หรือ เพื่อ กิจการ โดยเฉพาะ ของ โจทก์ และ มิใช่ รายจ่าย เพื่อ กิจการ ใน ประเทศ ไทย โดยเฉพาะ ของ โจทก์ จึง เป็น รายจ่าย ที่ ไม่อาจ นำ มา คำนวณ กำไร สุทธิตาม มาตรา 65 ตรี (13)(14) แห่ง ประมวล รัษฎากร อุทธรณ์ ของ โจทก์ข้อ นี้ ฟังไม่ขึ้น

อันดับ 2 เกี่ยวกับการ จำหน่ายหนี้สูญ สำหรับ รอบ ระยะเวลา บัญชีปี พ.ศ. 2524 มี 3 ราย คือ

ก. โรง พิมพ์ สหกรณ์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง จำนวนเงิน 19,000 บาท โจทก์ อุทธรณ์ ว่า โรง พิมพ์ ดังกล่าว เป็น หั้ โจทก์ ตาม ใบ ส่ง สินค้าเอกสาร หมายเลข 1 แผ่น ที่ 110 และ 111 โจทก์ ได้ ส่ง ใบ ทวงถาม หั้สินไป ยัง โรง พิมพ์ ดังกล่าว ตาม เอกสาร หมายเลข 1 แผ่น ที่ 108 ทาง โรง พิมพ์ดังกล่าว ไม่ ยอม ชำระห้ อ้างว่า หลักฐาน การ รับ สินค้า ของ โรง พิมพ์สูญหาย เห็นว่า โจทก์ ไม่มี ใบสั่งซื้อ หรือ ใบ รับ ของ ของ โรง พิมพ์ดังกล่าว มา แสดง ยัง รับฟัง ไม่ได้ ว่า หั้ จำนวน หั้ จริง จึง ไม่อาจนำ มา ตัด เป็น หั้สูญ ได้

ข. บริษัท มหาชนอินเตอร์เนชั่นแนลพลับลิชชิง จำกัด โจทก์ อุทธรณ์ ว่า โจทก์ ได้ ฟ้องบังคับ ให้ ลูกห้ ชำระห้ แล้ว ตาม สำเนาคำพิพากษา เอกสาร หมายเลข จ. 4 แต่ เหตุ ที่ จำนวน หั้ ที่ จำหน่าย เป็น หั้สูญกับ จำนวน หั้ ที่ นำ ไป ฟ้อง และ ได้รับ ตาม คำพิพากษา ไม่ ตรง กัน เพราะกว่า ศาล จะ พิพากษา เป็น เวลา นาน ทำให้ จำนวน ดอกเบี้ย เพิ่มขึ้น เห็นว่าห้ ที่ โจทก์ จำหน่าย เป็น หั้สูญ ตาม เอกสาร หมายเลข 1 แผ่น ที่ 112มี จำนวน 98,514 บาท แต่ หั้ ตาม สำเนา คำพิพากษา เอกสาร หมายเลข จ. 4มี จำนวน เพียง 83,766.12 บาท เท่านั้น ที่ โจทก์ อุทธรณ์ ว่า ใน การจำหน่าย หั้สูญ ได้ รวม ดอกเบี้ย ด้วย นั้น โจทก์ ไม่ได้ แสดง ให้ เห็นว่าเป็น จำนวน ดอกเบี้ย เท่าใด ฟัง ไม่ได้ ว่า เป็น หั้ ราย เดียว กัน ฉะนั้น จึง ยัง ฟัง ไม่ได้ ว่า โจทก์ ได้ ติดตาม ทวงถาม หั้ ตาม สมควร แล้ว โจทก์ไม่อาจ นำ มา ตัด เป็น หั้สูญ ได้

ค. โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า จำนวนเงิน 29,603 บาท โจทก์ อุทธรณ์ ว่า โจทก์ ทวงถาม แล้ว แต่ โจทก์ ไม่ได้ ฟ้อง เพราะ กฎกระทรวงฉบับที่ 159 ยัง ไม่ ใช้ บังคับ โดย เพิ่ง ประกาศ ใช้ บังคับ เมื่อ วันที่21 เมษายน 2526 เห็นว่า โจทก์ ไม่มี ใบสั่งซื้อ สินค้า หรือ ใบ รับ ของของ โรงพยาบาล มา แสดง ไม่แน่ ชัด ว่า มี มูล หั้ ต่อ กัน จริง หรือไม่อีก ทั้ง การ ที่ โจทก์ เพียงแต่ ทวงถาม เมื่อ ถูก ปฏิเสธ

ก็ ยก หัน ให้ แก่ ลูกค้า โดย อ้างว่า เพื่อ ประโยชน์ ทาง การ ค้า ใน ภาย หน้า นั้น ถือ ไม่ได้ ว่า โจทก์ ได้ ติดตาม ทวงถาม หัน ตาม สมควร แล้ว ไม่ เป็น เหตุ ที่ จะ จำหน่าย เป็น หนี้ สูญ ใน การ คำนวณ ก่าไร สุทธิ ได้

สำหรับ หนี้ สูญ ใน ปี พ.ศ. 2526 มี 2 ราย คือ บริษัท สหสยาม พัฒนา จำกัด จำนวน เงิน 38,102 บาท โจทก์ อุทธรณ์ ว่า ลูก หัน ได้ ปิด กิจการ ไป แล้ว โจทก์ ใช้ เวลา ทวงถาม ถึง 5 ปี จึง ตัด เป็น หนี้ สูญ เห็น ว่า โจทก์ ไม่มี หลักฐาน แสดง ว่า โจทก์ ได้ กระทำ การ ไต่ อัน พอ ถือ ได้ ว่า ได้ ติดตาม ทวงถาม หัน พอ สมควร แล้ว จึง ไม่ อยู่ ใน หลัก เกณฑ์ ที่ โจทก์ จะ ตัด เป็น หนี้ สูญ ได้

สำหรับ กรณี ที่ โจทก์ ตั้ง สำรอง หนี้ สูญ ที่ อาจ เกิด ขึ้น ภาย หน้า และ ตัด เป็น รายจ่าย ใน ปี พ.ศ. 2526 จำนวน เงิน 702,620 บาท นั้น โจทก์ อุทธรณ์ ว่า ตาม เอกสาร หมายเลข 4 แผ่น ที่ 316 ได้ แสดง ถึง จำนวน เงิน แต่ละ ยอด ไว้ โดย ชัดเจน ว่า ยอด เงิน สำรอง ที่ โจทก์ นำ ไป บวก กลับ ตาม เอกสาร หมายเลข 4 แผ่น ที่ 317 นั้น ประกอบ ด้วย เงิน จำนวน ไต่ บ้าง เห็น ว่า ไม่ ปราบ กฏ หลักฐาน ทาง บัญชี แสดง รายละเอียด ยอด เงิน สำรอง ต่าง ๆ จำนวน 2,958,519 บาท ตาม เอกสาร หมายเลข 4 แผ่น ที่ 317 ว่า มา จาก ยอด เงิน สำรอง ประเภท ไต่ บ้าง แต่ละ ประเภท เดิม มี จำนวน เท่า ไต่ และ ได้ ตัด เป็น รายจ่าย ไป อย่างไร หรือ ไม่ เอกสาร หมายเลข 4 แผ่น ที่ 316 เพียง แผ่น เดียว ยัง รับ ฟัง ไม่ได้ ว่า โจทก์ ได้ นำ เงิน สำรอง หนี้ สูญ ดัง กล่าว บวก กลับ เป็น รายได้ แล้ว อุทธรณ์ ของ โจทก์ ข้อ นี้ ฟัง ไม่ ขึ้น

อันดับ 3 เรื่อง รายจ่าย ค่า สินค้า สูญ เสีย และ สินค้า ล้า สมัย นั้น โจทก์ อุทธรณ์ ว่า โจทก์ ได้ ทำลาย สินค้า แล้ว จริง โดย มี นาย พิเชษฐ์ สุกุลทอง และ นาย ประธาน ลิ้มสกุล มา เบิก ความ เป็น พยาน เห็น ว่า ที่ พยาน โจทก์ ดัง กล่าว เบิก ความ ว่า โจทก์ ได้ แจ้ง ให้ จำเลย มา เป็น พยาน ใน การ ทำลาย สินค้า นั้น ทาง

พิจารณา ไม่ปรากฏ หลักฐาน การ แจ้ง ดังกล่าวและ ไม่ปรากฏ ว่า เจ้าหน้าที่ ของ
จำเลย อนุญาต ให้ โจทก์ ทำลาย สินค้ำดังกล่าว ได้ ส่วน ภาพถ่าย ที่ โจทก์ อ้าง ไม่
สามารถ แสดง รายละเอียดเกี่ยวกับ สินค้ำ ที่ ทำลาย ได้ จึง พัง ไม่ได้ ว่า มี การ
ทำลาย สินค้ำ ตามรายการ ที่ โจทก์ อ้าง ถือว่า รายจ่าย ของ โจทก์ ใน กรณี นี้ เป็น
รายจ่ายซึ่ง กำหนด ขึ้น เอง โดย ไม่มี การ จ่าย จริง ต้องห้าม มิให้ ถือ เป็น รายจ่าย
ใน การ คำนวณ กำไร สุทธิ ตาม ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตี (9)อุทธรณ์ ของ
โจทก์ ข้อ นี้ พังไม่ขึ้น

อันดับ 4 กรณี ประมวล การ กำไร สุทธิ ตาม แบบ ภ.ง.ด. 51 สำหรับรอบ
ระยะเวลา บัญชี ปี พ.ศ. 2524 ขาด ไป เกินกว่า ร้อยละ 25 ของ กำไร สุทธิซึ่ง
โจทก์ ประมวล การ ว่า มี รายได้ 291,265,000 บาท และ มีผล ขาดทุน
สุทธิ766,294.04 บาท ตาม เอกสาร หมายเลข 4 แผ่น ที่ 39 แต่ ต่อมา โจทก์ ได้ ยื่น
แบบ ภ.ง.ด. 50 เมื่อ สิ้นปี ปรากฏว่า มี กำไร สุทธิ 1,928,263.85 บาทตาม เอกสาร
หมายเลข 4 แผ่น ที่ 40 ประมวล การ กำไร สุทธิ ขาด ไป ร้อยละ 139.74ของ กำไร
สุทธิ โจทก์ อุทธรณ์ ว่า เป็น เพราะ โจทก์ เริ่ม ประกอบ กิจการให้ คำปรึกษา และ
บริการ ธุรกิจ แก่ บริษัท ใน เครือ คัด ว่า มี รายจ่ายช่วง เริ่ม ดำเนินการ เป็น
จำนวน สูง เกี่ยวกับ ค่า อุปกรณ์ ระบบ คอมพิวเตอร์ค่าจ้าง บุคลากร ชาว ต่าง
ประเทศ แต่ ขัดข้อง ไม่สามารถ ดำเนินการ ตามโครงการ ได้ เต็มที่ รายจ่าย ที่ คัด
ว่า ต้อง จ่าย จึง มิได้ มี การ จ่ายประกอบ กับ โจทก์ นำ เงิน กองทุน เลี้ยงชีพ
จำนวน 1,912,204.51 บาทตั้ง เป็น รายจ่าย ไว้ แต่ มิได้ จ่าย จึง บวก กลับ เป็น
รายได้ เมื่อ สิ้นปีพ.ศ. 2524 จึง เป็น กรณี ที่ มี พฤติการณ์ อัน สมควร เป็นเหตุ ให้
โจทก์ประมวล การ กำไร สุทธิ ขาด ไป เกินกว่า ร้อยละ 25 ของ กำไร สุทธิ เห็นว่า
เรื่อง เงิน กองทุน เลี้ยงชีพ เป็น นโยบาย ของ โจทก์ โจทก์ จึง ต้อง ทราบ ว่าจะ
ต้อง ชำระ เงิน ดังกล่าว เมื่อใด และ โจทก์ ควร มีเหตุ ผล ใน การ ประมวล การผล
ขาดทุน หรือ กำไร โดย แน่นอน แม้ จะ นำ เงิน กองทุน ดังกล่าว ไป ตัด เป็นราย

จ่าย โดย หัก จาก กำไร สุทธิ ที่ โจทก์ สำแดง ไว้ ใน แบบ ภ.ง.ด. 50เมื่อ ตอน สิ้นปี พ.ศ. 2524 แล้ว ก็ ยัง เหลือ เป็น กำไร สุทธิ อยู่ไม่ถึง กับ ขาดทุน ตาม ที่ โจทก์ ประमाण การ ไว้ ข้ออ้าง เกี่ยวกับ รายได้จาก การ ให้ คำปรึกษา และ บริการ ธุรกิจ แก่ บริษัท ใน เครือ โดย อ้างว่าเป็น การ เริ่มต้น ดำเนินการ ปี แรก จึง ประमाण การ รายจ่าย ไว้ สูง นั้นเป็น ข้ออ้าง ที่ ปราศจาก เหตุผล เพราะ โจทก์ มิได้ ให้ รายละเอียด ใน การประमाण การ รายจ่าย ต่าง ๆ ว่า มี รายจ่าย อะไร จำนวน เท่าใด แม้ หากจะ คลาดเคลื่อน ก็ ไม่ น่า จะ คลาดเคลื่อน เป็น จำนวน มาก เช่นนี้ การ ที่ โจทก์แสดง ประमाण การ กำไร สุทธิ ขาด ไป เกินกว่า ร้อยละ 25 ของ กำไร สุทธิ จึง เป็นไป โดย ไม่มี เหตุอันสมควร โจทก์ จึง ต้อง รับผิดชอบ ตาม ประมวลรัษฎากร มาตรา 67 ตรี อุทธรณ์ ของ โจทก์ ฟังไม่ขึ้น

อันดับ 6 ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่ จ่าย โจทก์ อุทธรณ์ ว่าโจทก์ หัก ภาษีเงินได้ ไว้ ครบถ้วน ถูกต้อง แล้ว โดย ก่อน หัก ภาษี โจทก์ให้ ลูกจ้าง กรอก รายละเอียด ว่า มีสิทธิ หัก ค่า ลดหย่อน อย่างไร บ้างตาม เอกสาร หมายเลข 3 แผ่น ที่ 1 ถึง 72 เห็นว่า ตาม ประมวลรัษฎากร โจทก์ใน ฐานะ ผู้จ่าย เงินได้พึงประเมิน ตาม ประมวลรัษฎากร มาตรา 40(1)มี หน้าที่ หัก ภาษีเงินได้ ไว้ ณ ที่ จ่าย ให้ ถูก ต้อง โดย ต้อง คิด คำนวณหัก ค่าใช้จ่าย และ ค่า ลดหย่อน ต่าง ๆ ตาม กฎหมาย ให้ ครบถ้วน แล้ว นำ ส่งให้ แก่ เจ้าพนักงาน จำเลย ภายใน ระยะเวลา ที่ กำหนด หาก โจทก์ หักภาษีเงินได้ และ นำ ส่ง ไม่ครบ จะ ต้อง รับผิดชอบ ใน ส่วน ที่ ขาด ตาม ประมวลรัษฎากร มาตรา 27, 40(1), 50(1), 52 และ 54 เมื่อ เจ้าพนักงานของ จำเลย ตรวจ พบ ว่า โจทก์ หัก ภาษีเงินได้ ไว้ ไม่ครบ ถ้วน ตาม หลักฐานเอกสาร ของ โจทก์ ก็ ชอบ ที่ จะ เรียก ให้ โจทก์ รับผิดชอบ ใน ส่วน ที่ ขาด สำหรับพยานหลัก ฐาน ที่ โจทก์ ยื่น เพิ่มเติม ชั้น ศาล ตาม เอกสาร หมายเลข 3 แผ่น ที่ 1 ถึง 72 ซึ่ง เป็นต้น ฉบับ เอกสาร เกี่ยวกับการ หัก ภาษีเงินได้ ณ ที่ จ่าย ของ พนักงาน ลูกจ้าง โจทก์ สำหรับ ปี พ.ศ. 2524 เท่านั้นซึ่ง มี อยู่ 10 ราย และ ซ้ำ กัน กับ เอกสาร

หมาย ล. 1 แผ่น ที่ 149 ถึง 159 ซึ่ง คณะกรรมการ พิจารณา อุทธรณ์ ปรับปรุง ให้ ถูกต้อง แล้วส่ง พนักงาน ลูกจ้าง โจทก์ ราย อื่น ๆ ตาม เอกสาร หมาย ล. 5 แผ่น ที่ 21 ถึง ที่ 22 โจทก์ ไม่มี พยานหลักฐาน มา แสดง เพิ่มเติม โจทก์ จึง ต้องรับ ผิด ชอบ ภาษี ที่ หัก ขาด พร้อม เงินเพิ่ม ตาม กฎหมาย อุทธรณ์ ของ โจทก์ข้อ นี้ พัง ไม่ขึ้น

อันดับ 7 เกี่ยวกับ ภาษีการค้า โจทก์ อุทธรณ์ ว่า ภาษีการค้าที่พิพาท นี้ เป็น เงิน รับ จาก ค่าบริการ การ จัดการ ธุรกิจ ของ โจทก์ที่ ทำให้ แก่ บริษัท ใน เครือ โดย โจทก์ นำ รายรับ ของ เดือน มกราคม 2526 และ เดือน กุมภาพันธ์ 2526 มา ยื่น เสีย ภาษีการค้า ใน เดือน มีนาคม 2526 และ นำ รายรับ ของ เดือน กันยายน 2526 ถึง เดือน ธันวาคม 2526 มา เสียภาษีการค้า ใน เดือน มกราคม 2527 ทั้งนี้ การ เสีย ภาษีการค้า โจทก์ใช้ ระบบ บัญชี เกณฑ์ เงินสด เพราะ รายรับ ของ โจทก์ แต่ละ เดือน เพื่อ นำ มาเสีย ภาษีการค้า จะ รู้ จำนวนเงิน แน่นนอน ต่อเมื่อ ได้รับ เงิน แล้ว โดยโจทก์ จะ ต้อง คิด ค่าใช้จ่าย ที่ โจทก์ ทดรอง ไป ด้วย หาก จะ ให้ โจทก์ ชำระภาษีการค้า ของ รายรับ แต่ละ เดือน ภายใน วันที่ 15 ของ เดือน ถัด ไปก็ จะ ไม่อาจ ทราบ ตัวเลข แน่นนอน ของ ภาษีการค้า ที่ โจทก์ จะ ต้อง ยื่น แบบ และ นำ ส่ง ได้ ตัวเลข ประมาณ การ ของ เงินได้ เพื่อ เสีย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่ อาจ นำ มา ใช้ กับ ภาษีการค้า ได้ การ ประเมิน เรียกเก็บภาษีการค้า ของ เจ้า พนักงาน จำเลย จึง ไม่ชอบ เห็นว่า ใน การ เสียภาษีการค้า ของ โจทก์ โจทก์ใช้ ระบบ เกณฑ์ สิทธิ มา โดย ตลอด และ มิได้มี การ ขอ เปลี่ยน ระบบ เกณฑ์ สิทธิ มา ใช้ ระบบ เกณฑ์ เงินสด ตาม ประมวลรัษฎากรมาตรา 79 จัดว่า แต่อย่างใด อีกทั้ง สัญญาจ้าง การ จัดการ ธุรกิจก็ ย่อม ต้อง มี กำหนด ค่าจ้าง ไว้ เป็น การ แน่นนอน ที่ โจทก์ อ้างว่า โจทก์จะ ต้อง คิด ค่าใช้จ่าย ที่ ทดรอง ไป มา รวมกับ ค่า จ้าง ก่อน จึง จะ ทราบ ว่ามี รายรับ แต่ละ เดือน เป็น จำนวน เท่าใด จึง ไม่อาจ รับ

ฟัง ได้ การ ที่เจ้าพนักงาน จำเลย เรียกเก็บเงิน เพิ่ม และ เบี้ยปรับ ภาษีการค้า จาก โจทก์จึง ชอบแล้ว อุทธรณ์ ของ โจทก์ ข้อ นี้ ฟังไม่ขึ้น

อันดับ 8 จำเลย อุทธรณ์ ว่า คณะกรรมการ พิจารณา อุทธรณ์ มีอำนาจนำ ราย ได้ ของ โจทก์ ตั้งแต่ เดือน กันยายน 2526 ถึง เดือน ธันวาคม 2526 ซึ่ง สูง กว่า ที่ โจทก์ ประมาณ การ ไว้ เดือน ละ 125,000 บาท รวม 4 เดือนเป็น เงิน รายได้ จำนวน 500,000 บาท ซึ่ง เป็น รายได้ ที่ แท้จริง ของ โจทก์และ ใน ชั้น ตรวจสอบ ภาษี เจ้าพนักงาน ของ จำเลย มิได้ นำ มา ปรับปรุง เป็นรายได้ ของ โจทก์ ใน การ คำนวณ กำไร สุทธิ ให้ สอดคล้อง กัน มา พิจารณา ปรับปรุงให้ โจทก์ มี รายได้ เพิ่ม ขึ้น ใน เดือน ที่ โจทก์ มี รายได้ นั้น เห็นว่าประมวลรัษฎากร ได้ กำหนด อำนาจ หน้าที่ ของ เจ้าพนักงาน ประเมิน กับคณะกรรมการ พิจารณา อุทธรณ์ ไว้ ต่างหาก จาก กัน โดย เริ่มแรก หากเจ้าพนักงาน ประเมิน มีเหตุ อันควร เชื่อ ว่า ผู้ใด แสดง รายการ ตาม แบบ ที่ยื่น ไม่ถูกต้อง ตาม ความจริง หรือไม่ บริบูรณ์ ก็ มีอำนาจ ออก หมาย เรียกผู้ยื่น รายการ นั้น มา ใ้สอบสวน และ ออกหมาย เรียก พยาน กับ สั่ง ให้ ผู้ ยื่นรายการ หรือ พยาน นั้น นำ บัญชี เอกสาร หรือ หลักฐาน อื่น อันควร แก่ เรื่องมา แสดง ได้ แล้ว มีอำนาจ แก่ จำนวนเงิน ที่ ประเมิน หรือ ที่ ยื่น รายการไว้ เดิม โดย อาศัย พยานหลักฐาน ที่ ปรากฏ และ แจ้ง จำนวนเงิน ที่ ต้อง ชำระ อีกไป ยัง ผู้ต้อง เสียภาษี อากร ใน กรณี นี้ จะ อุทธรณ์ การ ประเมิน ก็ ได้ทั้งนี้ ตาม ที่ บัญญัติ ไว้ ใน มาตรา 19, 20 คณะกรรมการ พิจารณา อุทธรณ์จึง มีอำนาจ หน้าที่ พิจารณา อุทธรณ์ ของ ผู้ต้องเสียภาษี อากร ดังกล่าวตาม ประเด็น ที่ เจ้าพนักงาน ประเมิน ได้ ทำการ ประเมิน ไว้ และ ผู้ต้อง เสียภาษีอากร อุทธรณ์ จะ ไป พิจารณา ประเด็น อื่น นอกเหนือ จาก ที่ เจ้าพนักงานประเมิน ได้ ทำการ ประเมิน ไว้ หาได้ไม่ เพราะ คณะกรรมการ พิจารณา อุทธรณ์ไม่ใช่ เจ้าพนักงาน ประเมิน อีก ทั้ง ยัง เป็น การ ข้าม ขั้นตอน ไม่ปฏิบัติตาม บทบัญญัติ มาตรา 19, 20 แห่ง ประมวลรัษฎากร สำหรับ คดี นี้ การ ที่คณะกรรมการ พิจารณา อุทธรณ์ ปรับปรุง รายได้ ของ โจทก์

เพิ่มขึ้น ใน การคำนวณ กำไร สุทธิ ใน รอบ ระยะเวลา บัญชี ปี พ.ศ. 2526 ทั้ง ๆ ที่
เจ้าพนักงาน ประเมิน มิได้ ทำการ ประเมิน ใน รายการ นี้ จึง เป็น การ พิจารณา
ประเด็น อื่น นอกเหนือ จาก ที่ เจ้าพนักงาน ประเมิน ได้ ทำการ ประเมิน ไว้ไม่ชอบ
ด้วย บทบัญญัติ แห่ง ประมวลรัษฎากร ส่วน ประมวลรัษฎากรมาตรา 31 วรรคสอง
นั้น มิใช่ บทบัญญัติ ให้ อำนาจ คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ พิจารณา ประเด็น
ใด ก็ ได้ ดัง ที่ จำเลย อ้าง แต่อย่างใด อุทธรณ์ของ จำเลย ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(ชลอ ทองแถม-นิเวศน์ คำผอง-สมพงษ์ สนิธิเณร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินนั้นหากผู้รับประเมินไม่พอใจก็มีสิทธิที่จะ
อุทธรณ์คัดค้านการประเมินนั้นต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในกำหนด
เวลา30วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินเมื่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วผู้อุทธรณ์ยังไม่พอใจก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลโดยทำ
เป็นคำฟ้องยื่นต่อศาลภาษีอากรกลางภายในกำหนดเวลา30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คำวินิจฉัยอุทธรณ์(ประมวลรัษฎากรมาตรา30)หากศาลภาษีอากรกลางมีคำพิพากษา
แล้วผู้อุทธรณ์ไม่พอใจก็ยังมีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรได้ภายใน

กำหนดเวลา1เดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษา(พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพ.ศ.2528มาตรา24) กรณีที่การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินไม่ถูกต้องและเป็นผลร้ายแก่รัฐเช่นประเมินภาษีน้อยกว่าจำนวนที่ผู้เสียภาษีจะต้องชำระและผู้เสียภาษีไม่อุทธรณ์เจ้าพนักงานประเมินก็มีอำนาจที่จะตรวจสอบไต่สวนและแก้ไขการประเมินนั้นให้ถูกต้องได้เพราะประมวลรัษฎากรไม่มีบทบัญญัติห้ามมิให้ตรวจสอบไต่สวนและแก้ไขการประเมินที่ผิดพลาดใหม่(คำพิพากษาศาลฎีกาที่3581/2524คดีระหว่างหม่อมหลวง จันแชนดรากร โจทก์ กรมสรรพากร กับพวกจำเลย,คำพิพากษาศาลฎีกาที่4475/2529คดีระหว่างห้างหุ้นส่วน จำกัดไทยพูนผลบุรีรัมย์ โจทก์ กรมสรรพากร จำเลย)อย่างไรก็ดีหากมีการอุทธรณ์คัดค้านการประเมินเจ้าพนักงานประเมินย่อมไม่มีอำนาจที่จะตรวจสอบไต่สวนและแก้ไขการประเมินที่ผิดพลาดใหม่เพราะเมื่อมีการอุทธรณ์คัดค้านการประเมินก็เป็นขั้นตอนในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และกรมสรรพากรไม่มีสิทธิที่จะอุทธรณ์แต่อย่างใดฉะนั้นถ้าไม่ให้อำนาจคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอำนาจแก้ไขการประเมินให้ผู้อุทธรณ์ชำระภาษีเพิ่มขึ้นให้ถูกต้องตามจำนวนที่จะต้องชำระแล้วรัฐก็ได้รับความเสียหายเพราะเก็บภาษีขาดจำนวนไปผู้เขียนจึงเห็นว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งทำหน้าที่กึ่งบริหารกึ่งตุลาการ(quasi-judicialpower)น่าจะมีอำนาจแก้ไขการประเมินให้ผู้อุทธรณ์ชำระภาษีเพิ่มขึ้นให้ถูกต้องตามจำนวนที่จะต้องชำระได้ทั้งประมวลรัษฎากรมาตรา31วรรคสองก็บัญญัติว่า"ในกรณีที่มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสียภาษีอากรเพิ่มขึ้นผู้อุทธรณ์จะต้องชำระภายในกำหนดเวลาเช่นเดียวกับวรรคก่อน"ยังเป็นข้อสนับสนุนว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอำนาจแก้ไขการประเมินให้ผู้อุทธรณ์ชำระภาษีเพิ่มขึ้นให้ถูกต้องตามจำนวนที่จะต้องชำระได้หากบทบัญญัติดังกล่าวมิใช่บทบัญญัติให้อำนาจคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอำนาจแก้ไขการประเมินให้ผู้อุทธรณ์ชำระภาษีเพิ่มขึ้นให้ถูกต้องตามจำนวนที่จะต้องชำระดังความเห็นของศาลฎีกาแล้วผู้เขียนยังคิดไม่ออก

ว่าบทบัญญัติดังกล่าวจะนำไปใช้ในกรณีใดได้บ้าง หนึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ควรจะมีบทบาทเฉพาะแต่การให้ความเป็นธรรมต่อผู้อุทธรณ์ที่ถูกประเมินภาษีไม่ชอบเท่านั้นแต่ควรจะมีบทบาทในการตรวจสอบการกระทำของเจ้าพนักงานประเมินซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารด้วยเป็นการตรวจสอบว่าเจ้าพนักงานประเมินได้ใช้อำนาจหน้าที่ประเมินภาษีขาดตกบกพร่องหรือไม่หากขาดตกบกพร่องก็ต้องมีคำวินิจฉัยให้แก้ไขการประเมินให้ผู้อุทธรณ์ชำระภาษีเพิ่มเติมให้ถูกต้องเพราะการที่เจ้าพนักงานประเมินประเมินภาษีขาดตกบกพร่องนั้นผลก็คือประเทศชาติได้รับความเสียหายโดยเก็บภาษีไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่แก้ไขให้ถูกต้องก็เท่ากับไม่ได้ให้ความเป็นธรรมต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศตามกฎหมายวิธีตรวจสอบและอุทธรณ์ภาษีของประเทศ สหรัฐอเมริกา

(IRS Procedures: Audits and Appeals) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็มีอำนาจที่จะยกประเด็นใหม่ (new issue) นอกเหนือจากที่ปรากฏในคำอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ขึ้นวินิจฉัยได้ทั้งมีอำนาจที่จะวินิจฉัยให้ผู้อุทธรณ์เสียภาษีเพิ่มเติมจากที่เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินไว้

ได้ (The Bureau of National Affairs, Tax Management, 1985, p.465A50-51) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม